M-PARTNERS

Представление интересов свидетелей и потерпевших

mpartners.law

Екатерина Беспалова

Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов M-PARTNERS, адвокат по уголовным делам.



Исходя из многолетнего опыта защит по уголовным делам, я совершенно точно знаю: сегодня мы приносим максимальную пользу именно тогда, когда речь идёт о представлении интересов свидетелей и потерпевших

Наша эффективность раскрывается на этапе, когда человек ещё только получает повестку, когда только начинаются допросы, очные ставки или признание потерпевшим — а не когда уже вынесен приговор или упущены процессуальные сроки.

Наша ключевая роль — не допустить, чтобы свидетель или потерпевший стал заложником обстоятельств: мы защищаем их от процессуального давления, неправомерных действий, помогаем правильно выстроить позицию и собрать доказательства, чтобы их права были соблюдены, а показания работали в их пользу.

Сегодня нас выбирают осознанные люди — как частные лица, так и представители бизнеса, — для которых мы становимся надёжными адвокатами по самым уязвимым процессуальным вопросам, делая их участие в уголовном деле безопасным и прогнозируемым.

Более 23 лет юридической практики, от следователя прокуратуры до руководителя собственной коллегии.

Член Ассоциации юристов России.

Постоянный участник профильных конференций «Право.ру», «Государственные и муниципальные закупки».

Спикер федеральных юридических форумов и бизнес-конференций: «Клуб 500», «Связи решают», «Опора России» и федеральных просветительских и платформ: Российское общество «Знание», Центр «Закон.гуру».

Регулярный эксперт для ведущих СМИ по вопросам уголовного права («РБК», «РИА Новости», «Лента.ру», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда»).

Автор курса «Уголовные риски бизнеса» в Legal Academy.

Мы — адвокаты, для которых защита прав свидетелей и потерпевших — это не просто услуга, а глубокая процессуальная экспертиза. Сегодня мы нужны каждому, кто столкнулся с вызовом на допрос, признанием потерпевшим или необходимостью отстаивать свои интересы в уголовном деле — ведь от первых шагов зависит весь дальнейший ход процесса.

Московская коллегия адвокатов M-PARTNERS — команда практиков, бывших следователей по уголовным делам с богатым опытом в защите бизнеса и граждан. Мы не просто знаем законы — мы понимаем, как они применяются на практике. Именно этот опыт позволяет нам эффективно сопровождать свидетелей и потерпевших, предвидеть действия следствия и выстраивать стратегию, которая минимизирует риски и защищает интересы доверителя на всех этапах.



Андрей Мотовилов
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат



Владимир Левин
Сооснователь, адвокат



Александр Павлов
Адвокат



Роман Водолазский
Адвокат



Александр Поташов
Адвокат



Андрей Задачин
Адвокат



Евгений Шелудков
Советник



Светлана Кльован
Адвокат



Амира Майер
Директор по развитию

Участие в уголовном деле в качестве свидетеля или потерпевшего требует системного правового сопровождения.

Статус свидетеля не является статичным. В ходе расследования он может быть изменён на подозреваемого или обвиняемого. Показания свидетеля и потерпевшегофиксируются в протоколе и в дальнейшем используются в качестве доказательств. Показания, данные без подготовки, создают правовые риски для гражданина и его бизнеса.

В свою очередь, потерпевший без квалифицированного сопровождения сталкивается с рисками:

- затягивание расследования
- отсутствие инициативных следственных действий
- недостаточность доказательственной базы
- невозможность возврата имущества или компенсации ущерба

Факторы, создающие риски для потерпевшего:

- несвоевременное признание таковым и отсутствие реализации прав в уголовном процессе
- отсутствие контроля за ходом расследования
- несвоевременное заявление ходатайств о производстве необходимых следственных действий и экспертных исследований
- недостаточная работа по сбору и структурированию доказательств причиненного ущерба

Факторы, создающие риски для свидетеля:

- изменение процессуального статуса на подозреваемого или обвиняемого
- фиксация в протоколе показаний в искажённой или неполной формулировке
- провокационные вопросы, психологическое и процессуальное давление со стороны следствия
- отсутствие юридической оценки последствий каждого ответа до допроса

Кому необходимо сопровождение?

01

Собственники бизнеса и руководители компаний

Генеральные, финансовые, исполнительные, коммерческие директора, руководители холдингов, главные бухгалтера и бухгалтера, руководители отделов и подразделений. Лица, принимающие решения и несущие персональную ответственность за деятельность организации.

02

Должностные лица и государственные служащие

Руководители и сотрудники органов государственной власти, муниципальных образований, подведомственных структур. Лица, в отношении которых могут применяться меры процессуального принуждения в рамках служебной деятельности.

03

Члены семей и доверенные лица

Близкие родственники предпринимателей и должностных лиц, вовлечённые в процесс в качестве свидетелей.

04

Потерпевшие — юридические и физические лица

Организации и граждане, чьи права нарушены действиями третьих лиц. Цель — инициирование уголовного дела, получение статуса потерпевшего, возврат активов, компенсация ущерба и контроль за ходом расследования.

Частые возражения?

«Я свидетель, адвокат не требуется»

Ответ: Показания свидетеля являются доказательствами по делу. Неподготовленные показания создают правовые риски, включая изменение статуса. Участие адвоката — стандартная практика процессуальной защиты.

«Буду давать показания честно, этого достаточно»

Ответ: Показания должны быть не только достоверными, но и юридически корректными. Неправильная формулировка или отсутствие правовой оценки последствий могут быть использованы против вас. Давать показания с участием защитника – не означает давать ложные показания!!!

«Следователь сказал, что адвокат не нужен»

Ответ: Участие адвоката – право свидетеля, которым Вы вправе воспользоваться. Отказ от адвоката лишает вас правовой защиты и оценки возможных рисков.

«Это дорого»

Ответ: Стоимость услуг адвоката несоизмерима с возможными последствиями: возбуждение уголовного дела, избрание меры пресечения, блокировка счетов, репутационные и финансовые потери.

«Не хочу раскрывать информацию третьим лицам»

Ответ: Взаимодействие строится на принципах адвокатской тайны и конфиденциальности. Раскрытие информации осуществляется в минимально необходимом объёме.

«Расследование должно идти быстро»

Ответ: Квалифицированное сопровождение ускоряет процесс благодаря заявлению ходатайств, контролю сроков и формированию доказательственной работы.

Дача показаний без юридической подготовки — это не проявление честности, а принятие на себя необоснованных рисков. Профессиональная защита начинается до того, как вы произнесли первое слово!

Какой результат вы получаете?

Результатом работы является выстроенная система правовой защиты свидетеля или потерпевшего: от подготовки к допросу до контроля за расследованием. Это обеспечивает управляемость процесса, точность фиксации доказательств и защиту от процессуальных рисков в любой ситуации.

Во время работы с адвокатом вы получаете:

- разработанную и документально зафиксированную правовую позицию по делу
- минимизацию рисков изменения процессуального статуса свидетеля на подозреваемого или обвиняемого
- контроль за точностью и полнотой фиксации показаний в протоколах следственных действий
- полное юридическое сопровождение на всех следственных действиях
- своевременное заявление ходатайств, замечаний и жалоб, обеспечивающих соблюдение процессуальных прав.
- для потерпевшего — признание потерпевшим, проведение необходимых экспертиз, формирование доказательной базы, контроль за движением дела
- наличие готового плана действий для клиента, его сотрудников и членов семьи в случае ухудшения процессуальной ситуации
- конфиденциальность всех этапов взаимодействия и защиты информации

Вы получаете не просто юридическую защиту, а управляемый процесс, в котором каждый шаг согласован, каждая формулировка выверена, а риски минимизированы.

О коллегии

Коллегия M-PARTNERS — призёр рейтингов «Право-300», «КоммерсантЪ», «Российская газета» в номинации «Уголовное право», что подтверждает наш статус одного из ведущих игроков на рынке, специализирующихся исключительно на уголовной превенции и защите.

Посмотрите презентацию О коллегии

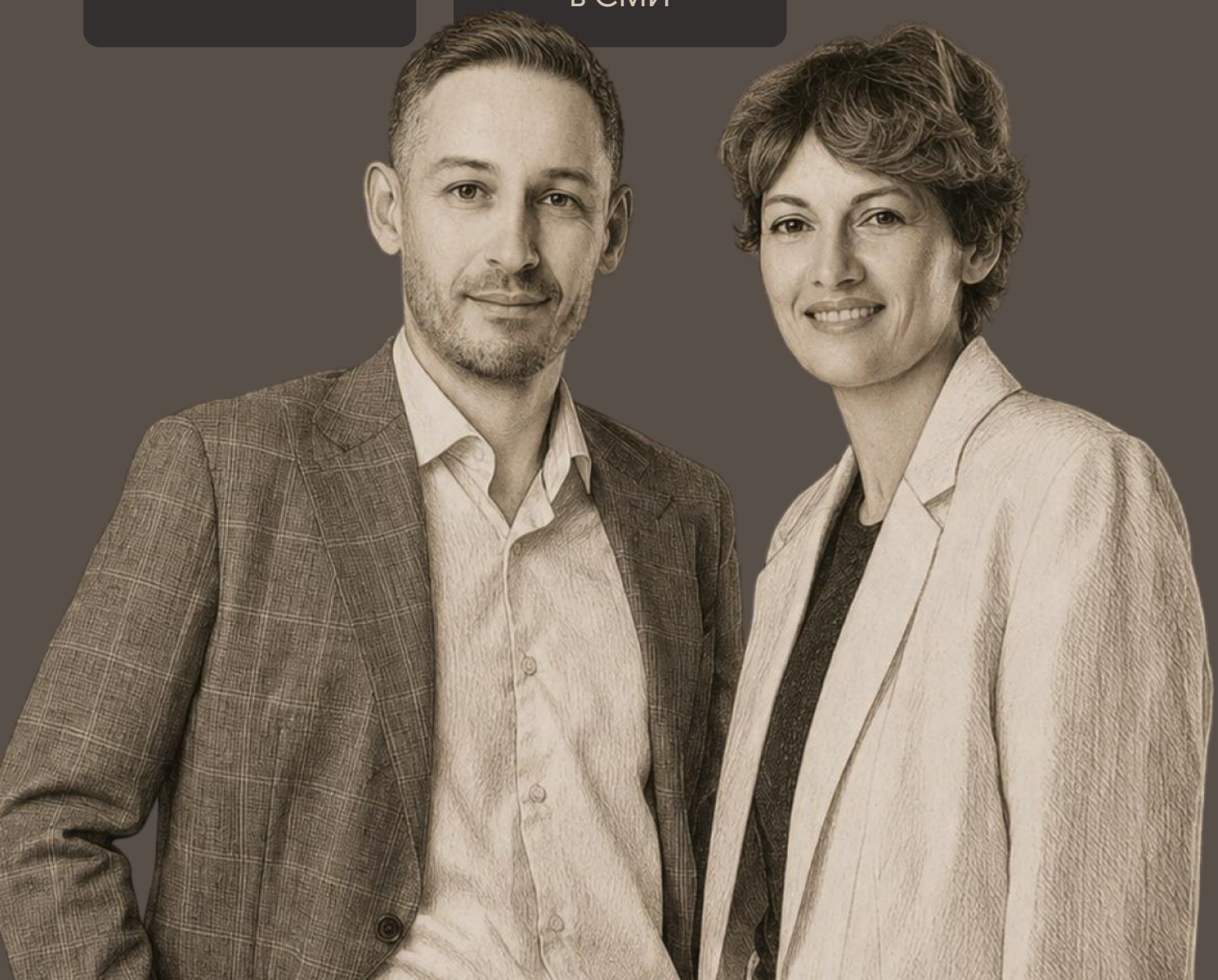


M-PARTNERS

Публикации и материалы наших экспертов

Посмотрите подкаст

Прочитайте публикации в СМИ



M-PARTNERS

Дела из практики

Посмотрите больше дел из практики на нашем сайте:

Телефон:
+7 913 966 4489

Сайт:
mpartners.law

Telegram:
@bespalova_katerinaa

Почта:
partners@mpartners.law
bespalova@mpartners.law

Офис в г. Москва:
129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 47

Офис в г. Омск:
644099 Омск,
Интернациональная, 14

Подписывайтесь на наши соцсети: